

1503737-60.2022.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2071016/2022 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 23601757 -

DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2071016 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CÉSAR AUGUSTO DA CUNHA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1503737-60.2022.8.26.0132

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2071016/2022 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 23601757 -

DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2071016 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CÉSAR AUGUSTO DA CUNHA PIMENTEL

Data da Audiência:

26/05/2022

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 26/05/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1503737-60.2022.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) CÉSAR AUGUSTO DA CUNHA PIMENTEL. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como sua(s) defensor(a/s) nomeada, a Dra. Leandra Aparecida Fernandes. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação (Evandro Torres e Thiago Cesar Nasorri,

policiais militares) e, em seguida, interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral e gravado em mídia audiovisual, com cópia anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. CESAR AUGUSTO DA CUNHA PIMENTEL, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pela seguinte prática delitiva: "No dia 14 de março de 2022, às 21h26min, no cruzamento da Rua Guido Giroi com a Rua Augusto Ganga, limite entre os bairros Bom Pastor e Solo Sagrado, nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, o denunciado trazia consigo 5 (cinco) "eppendorfs" contendo "crack", com massa líquida de 0,5 grama; e 4 (quatro) "eppendorfs" contendo cocaína, com massa líquida de 0,73 grama; bem como, guardava e mantinha em depósito 17 (dezesete) "eppendorfs" contendo "crack", com massa líquida de 1,72 gramas; e 5 (cinco) "eppendorfs" contendo cocaína, com massa líquida de 0,89 grama, tudo para fins de venda e entrega a consumo a terceiros; drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, laudo de constatação de fls. 15/18 e exame químico toxicológico de fls. 112/114. Apurou-se que, o denunciado estava em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, agachado na calçada, quando, ao notar a aproximação da viatura policial, tentou fugir. Na sequência, há cerca de 50 (cinquenta) metros do local onde fora avistado inicialmente, o denunciado foi detido pelos policiais militares. Em revista pessoal, constatou-se que o denunciado trazia consigo 5 (cinco) pinos de "crack", 4 (quatro) pinos de cocaína e R\$44,00 (quarenta e quatro reais) em dinheiro, proveniente da mercancia ilícita. No local onde o denunciado estava agachado, verificou-se que ele guardava mais 17 (dezesete) pinos de "crack" e 5 (cinco) pinos de cocaína. Informalmente, o denunciado confessou que vendia drogas para sustentar o próprio vício. Já na Delegacia de Polícia, ele preferiu manter-se calado e somente se manifestar em juízo. ANTE O EXPOSTO, denuncio a Vossa Excelência CÉSAR AUGUSTO DA CUNHA PIMENTEL como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº11.343/06, e requeiro que recebida e autuada esta, seja citado, interrogado e ao final condenado pelo delito que praticou, seguindo-se o procedimento estabelecido nos artigos 55 e seguintes da Lei supracitada, ouvindo-se, na formação da culpa, as testemunhas do rol abaixo, bem como, que seja decretado o perdimento definitivo dos bens e valores apreendidos nos autos a acima descritos, usados para o narcotráfico ou produto de tal atividade ilegal, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal, com a determinação do depósito do valor em conta do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas)." O acusado foi preso em flagrante delito no dia dos fatos e permanece recolhido até a presente data, já que a prisão em flagrante foi convertida e preventiva (págs. 85/87). O acusado foi citado e notificado e apresentou defesa prévia de págs. 139/146. A denúncia de págs. 120/122 foi recebida em 02/05/2022 (págs. 149/150). Durante a instrução criminal, foi interrogado o acusado, dispensada a produção de outras provas orais. O Ministério Público é pela condenação, ao passo que a nobre Defesa requer a fixação da pena no mínimo legal. É O RELATORIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em que pese o respeito que merecem o acusado e a nobre Defesa, a acusação é procedente. A materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de págs. 12/13 e dos laudos periciais de págs. 15/18 e 112/114, estes demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de droga. A autoria também é certa, incontroversa, uma vez que o próprio acusado confessou a prática da infração penal nesta audiência, em razão de ser dependente químico, dizendo que realmente vendia drogas na ocasião descrita na denúncia para sustentar o vício. Além disso, os policiais militares ouvidos nesta audiência confirmaram tê-lo surpreendido de posse das drogas e do dinheiro, em atitude típica de tráfico ilícito de drogas. Diante da confissão judicial, da apreensão realizada e dos relatos dos agentes da lei, a prova não deixa dúvidas de que o acusado se encontrasse praticando a mercancia ilícita na ocasião descrita na denúncia. O decreto condenatório, assim, é de rigor. Passo a dosar a pena: na primeira fase,

levando-se em conta os maus antecedentes criminais do acusado (processos números 0007108-15.2010.8.26.0072, 0009933-63.2009.8.26.0072, 0012608-91.2012.8.26.0072 e 0004737-64.2010.8.26.0400 – págs. 51/59), fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mínima legal acrescida de 1/6. Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 0000712-80.2014.8.26.0072– pág. 50, não usado para gerar maus antecedentes na fase anterior), deixo de aumentar a pena, uma vez que o acusado confessou a prática da infração penal, caso em que a atenuante genérica da confissão espontânea e agravante genérica da reincidência, ambas preponderantes, se compensam. Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: “Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução” (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.^a edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244). A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do EREsp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido” (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014). “Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário correto. Parcialmente provido” (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016). “Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido” (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015). “Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido” (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015). “Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes – Réu reincidente específico – Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína -Pretensão absolutória – Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos policiais firmes e coerentes,

além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015). Deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da mesma lei, tendo em vista que o acusado registra maus antecedentes e é reincidente. Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação a serem consideradas, torno definitiva a pena em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (valor fixado pelo Governo Federal), em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em audiência). A pena será cumprida em regime inicial fechado, compatível para o caso dos autos, uma vez que o acusado possui maus antecedentes e é reincidente. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de CONDENAR o acusado CESAR AUGUSTO DA CUNHA PIMENTEL, nos autos qualificado, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na proporção já mencionada. Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porque, se ele permaneceu preso até a presente data, não se justifica, a esta altura, já com condenação em primeira instância, a soltura nesta fase, além do que persistem os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva mencionados a págs. 85/87. Decreto a perda, em favor da União, de todo valor apreendido nos autos. Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, bem como a transferência do valor depositado ao FUNAD. Também com o trânsito em julgado, oficie-se requisitando a destruição da droga armazenada para eventual contraprova. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e o acusado pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso, motivo pelo qual o MM Juiz deliberou: homologo a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o que mais for necessário, inclusive certidão de honorários. Expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Tendo em vista que o acusado foi defendido por Defensora dativa, deixo de determinar a sua intimação para o pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Expeça-se guia de execução da pena definitiva e providenciem-se as comunicações de praxe. Após, conclusos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado.

Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.